



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Salihuddin Alias Udin Bin Dehan;
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fadli Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Pasangkayu;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asam I, Lorong Melati, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Abd. Latif Alias Latif Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Kalola;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 27 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Abd.Latif Alias Latif Bin Ismail ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa III Abd.Latif Alias Latif Bin Ismail ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moh Hatta (Depan kantor PLN Pasangkayu), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor: 94/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SALIHUDDIN Als UDIN Bin DEHAN, Terdakwa II FADLI Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa III ABD. LATIF Bin ISMAIL dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I SALIHUDDIN Als UDIN Bin DEHAN, Terdakwa II FADLI Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa III ABD. LATIF Bin ISMAIL masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah RP.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet/paket plastic bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok;
 - 1 (satu) buah kotak bersikan USB SPEAKER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SALIHUDDIN Alias UDIN Bin DEHAN (Selanjutnya disebut Terdakwa I), FADLI Bin JAMALUDDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa II), ABD. LATIF Alias LATIF Bin ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Suremana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang mengadili Perkara, para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Kabupaten Pasangkayu di rumah Terdakwa I tepatnya di kamar Terdakwa I sedang minum BALLO kemudian Terdakwa II mengatakui bahwa "sakit kepala ini bagus pergi beli sabu ini kemudian Terdakwa III mengatakan "iyo bagus itu tapi nda ada uangku kemudian Terdakwa I mengatakan "nda ada juga uangku" kemudian Terdakwa II mengatakan "uangku mo" kemudian Terdakwa III mengatakan "iyo nanti diganti, ada ji nanti itu kemudian Terdakwa I menfatakan "berangkat moko" kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III berangkat menuju ke Suremana Kabupaten Donggala menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III kemudian sesampainya di Suremana Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi ketempat (DPO) MAS kemudian Terdakwa II bersama Lelaki Latif bertemu dengan (DPO) MAS kemudian Terdakwa II mengatakan "mau ka beli" kemudian (DPO) MAS mengatakan "harga berapa kemudian Terdakwa II mengatakan "harga 800" kemudian saya memberikan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada (DPO) MAS kemudian (DPO) MAS memberikan saya 10 (sepuluh) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu (DPO) MAS memberika lagi kepada Terdakwa II 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan bahwa "in pa tesnya, itu kau paket alat" sambil menunjuk bong yang berada tidak jauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III menggunakan 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III pulang menuju Pasangkayu dan sesampainya di rumah Terdakwa I saya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa III masuk kedalam kamar Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa III berpamitan pulang ke rumahnya dari kemudian Terdakwa II memberikan 10 (sepuluh) paket / sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dan mengatakan "simpan kemudian Terdakwa I mengambil 10 (sepuluh) paket/ sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I menyimpannya setelah itu Terdakwa II pergi mandi dan setelah mandi Terdakwa II merasa tidak enak badan kemudian saya beristirahat di kamar Terdakwa I kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang berada di Kamar Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa "ma itu sabu?" kemudian Terdakwa I mengatakan "ada Terdakwa II simpan kemudian saya mengatakan "kasi keluar 2 dipake kemudian Terdakwa I mengambil kotak bertulisan USB SPEAKER dan mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok dari kotak tersebut kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan mengambil 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menggunakan 2 (dua) paket /sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I menyimpan lagi 8 (delapan) paket sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kedalam pembungkus rokok kemudian pembungkus rokok tersebut disimpan di dalam kotak bertulisan USB SPEAKER dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berada di dalam kamar Terdakwa I kemudian ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar Terdakwa I dan mengatakan kami dari kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan mendapati 8 (delapan) paket / sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam pembungkus rokok yang tersimpan didalam kotak bertulisan USB SPEAKER yang tersimpan diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa I atas kejadian tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2716/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2681 gram, diberi Nomor barang bukti 6690/2022/NNF, Milik Terdakwa I SALIHUDDIN Alias UDIN Bin DEHAN, Terdakwa II FADLI Bin JALAMUDDIN dan Terdakwa III ABD.LATIF Alias LATIF Bin ISMAIL.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6691/2022/NNF Milik terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6692/2022/NNF Milik terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6693/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6694/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6695/2022/NNF Terdakwa III Abd.Latif Alias Latif Bin Ismail.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6696/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.

Dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 6690/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 6691/2022/NNF, 6692/2022/NNF, 6693/2022/NNF, 6694/2022/NNF, 6695/2022/NNF, 6696/2022/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6690/2022/NNF 0,2365 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6691/2022/NNF, 6692/2022/NNF, 6693/2022/NNF, 6694/2022/NNF, 6695/2022/NNF, 6696/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SALIHUDDIN Alias UDIN Bin DEHAN (Selanjutnya disebut Terdakwa I), FADLI Bin JAMALUDDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa II), ABD. LATIF Alias LATIF Bin ISMAIL (Selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berada di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Kabupaten Pasangkayu di rumah Terdakwa I tepatnya di kamar Terdakwa I sedang minum BALLO kemudian Terdakwa II dan merencanakan untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III berangkat menuju ke Suremana Kabupaten Donggala menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III kemudian sesampainya di Suremana Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi ketempat (DPO) MAS kemudian Terdakwa II bersama Lelaki Latif bertemu dengan (DPO) MAS dan membeli sabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada (DPO) MAS kemudian (DPO) MAS memberikan saya 10 (sepuluh) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu (DPO) MAS memberikan lagi kepada Terdakwa II 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sambil menunjuk bong yang berada tidak jauh dari Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III menggunakan 1 (satu) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III pulang menuju Pasangkayu dan sesampainya di rumah Terdakwa I saya bersama Terdakwa III masuk kedalam kamar Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa III berpamitan pulang ke rumahnya.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang berada di Kamar Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa "mana itu sabu?" kemudian Terdakwa I mengatakan "ada Terdakwa II simpan kemudian Terdakwa I mengambil kotak bertulisan USB SPEAKER dan mengeluarkan 1 (satu) pembungkus rokok dari kotak tersebut kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan mengambil 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menggunakan 2 (dua) paket /sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I menyimpan lagi 8 (delapan) paket sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam pembungkus rokok kemudian pembungkus rokok tersebut disimpan di dalam kotak bertulisan USB SPEAKER.

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi EDISON bersama saksi JUNAEDI mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu kemudian saksi EDISON bersama dengan saksi JUNAEDI melaporkan informasi tersebut ke Kasat Res Narkoba Polres Pasangkayu kemudian Kasat Res Narkoba Polres Pasangkayu mengumpulkan anggota Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu kemudian memberikan arahan setelah itu saksi bersama saksi JUNAEDI dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu berangkat menuju ke Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 12.00 wita saksi bersama saksi JUNAEDI dan beberapa anggota Sat Res Narkoba lainnya memasuki rumah yang sesuai dengan informasi dari informan kemudian mendapati ada beberapa Lelaki sedang berada di dalam kamar dan mengatakan bahwa "kami dari kepolisian" sambil memperlihatkan surat perintah kemudian saksi JUNAEDI menanyakan identitas dari Lelaki yang berada di dalam kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian saksi bersama saksi JUNAEDI melakukan pengeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam pembungkus rokok yang tersimpan didalam kotak bertulisan USB SPEAKER yang tersimpan diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa I atas kejadian tersebut Terdakwa I,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III di bawa ke kantor polisi untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2716/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2681 gram, diberi Nomor barang bukti 6690/2022/NNF, Milik Terdakwa I SALIHUDDIN Alias UDIN Bin DEHAN, Terdakwa II FADLI Bin JALAMUDDIN Dan Terdakwa III ABD.LATIF Alias LATIF Bin ISMAIL.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6691/2022/NNF Milik terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6692/2022/NNF Milik terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6693/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6694/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6695/2022/NNF Terdakwa III Abd.Latif Alias Latif Bin Ismail.
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6696/2022/NNF Milik Terdakwa II Fadli Bin Jalamuddin.

Dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 6690/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 6691/2022/NNF, 6692/2022/NNF , 6693/2022/NNF, 6694/2022/NNF, 6695/2022/NNF, 6696/2022/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6690/2022/NNF 0,2365 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6691/2022/NNF, 6692/2022/NNF , 6693/2022/NNF, 6694/2022/NNF, 6695/2022/NNF, 6696/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi Y. Bin H. Moch. Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait permasalahan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin yang berada di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Edison mendapatkan informasi jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, lalu Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasangkayu berangkat menuju ke Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi Edison masuk ke dalam sebuah rumah dan menemukan Para Terdakwa yang sedang berada dalam kamar lalu Saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah kemudian menanyakan identitas Para Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 8

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



(delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Abd. Latif membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Mas di Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa II Fadli, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terbagi ke dalam beberapa sachet;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui Terdakwa I Salihuddin bersama dengan Terdakwa II Fadli sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa II Fadli sedang baring dalam kamar sedangkan Terdakwa III Abd. Latif sedang bermain handphone;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena tidak dapat memperlihatkannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edison Bin H. Abd. Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu-



sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin yang berada di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Junaedi mendapatkan informasi jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, lalu Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasangkayu berangkat menuju ke Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Saksi Junaedi masuk ke dalam sebuah rumah dan menemukan Para Terdakwa yang sedang berada dalam kamar lalu Saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah kemudian menanyakan identitas Para Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Abd. Latif membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Mas di Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang milik



Terdakwa II Fadli, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah terbagi ke dalam beberapa sachet;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui Terdakwa I Salihuddin bersama dengan Terdakwa II Fadli sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa II Fadil sedang baring dalam kamar sedangkan Terdakwa III Abd. Latif sedang bermain handphone;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena tidak dapat memperlihatkannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kasmuddin Alias Pak Ansar Bin Caco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait permasalahan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin yang berada di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi didatangi oleh seorang yang mengaku dari Polres Pasangkayu untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permasalahan



narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa I Salihuddin, dan ketika Saksi sampai lalu melihat Para Terdakwa di dalam kamar bersama petugas kepolisian yang kemudian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan berupa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu karena tidak dapat memperlihatkannya pada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan

- Bahwa Terdakwa I Salihuddin bersama dengan Terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Abd. Latif ditangkap oleh petugas kepolisian terkait permasalahan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa III Abd. Latif mengatakan tidak mempunyai uang lalu Terdakwa II Fadli mengatakan agar memakai uangnya terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif berangkat menuju ke Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Fadli dan Terdakwa III Abd. Latif tiba di rumah Terdakwa I Salihuddin lalu Terdakwa II Fadli memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Salihuddin dengan mengatakan agar menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Salihuddin menyimpan 10 (sepuluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa II Fadli dalam bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin lalu Terdakwa II Fadli menanyakan mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu menyuruh Terdakwa I Salihuddin mengambil 2 (dua) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I Salihuddin bersama dengan Terdakwa II Fadli menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I Salihuddin menyimpan kembali sisa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Para Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah mengaku dari petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam pembungkus rokok

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang terletak di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin ;

- Bahwa Terdakwa I Salihuddin menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker supaya tidak diketahui orang tua Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ialah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Salihuddin sudah mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I Salihuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I Salihuddin mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, 1 (satu) unit sepeda motor;

Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin

- Bahwa Terdakwa II Fadli bersama dengan Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa III Abd. Latif ditangkap oleh petugas kepolisian terkait permasalahan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli berinisiatif mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa III Abd. Latif mengatakan jika tidak punya uang sehingga Terdakwa II Fadli mengatakan memakai uang Terdakwa II Fadli terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif berangkat menuju ke Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Latif lalu ke rumah lelaki Mas untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu lelaki Mas memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa lelaki Mas memberikan lagi 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu untuk dicoba terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif menggunakan 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong yang berada di rumah lelaki Mas dan setelah itu Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif kembali pulang ke rumah Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa Terdakwa II Fadli memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Salihuddin dengan mengatakan supaya disimpan dan harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa I Salihuddin sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa I Salihuddin untuk mengambilnya kemudian Terdakwa I Salihuddin mengambil 2 (dua) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa II Fadli bersama dengan Terdakwa I Salihuddin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan kertas aluminium foil, dan setelah itu Terdakwa I Salihuddin menyimpan kembali sisa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker dan disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Para Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah mengaku dari petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam pembungkus rokok disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang terletak di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fadli yang memberitahukan kepada petugas kepolisian letak 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan;
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II Fadli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membagi menjadi 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu karena memang diberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu-sabu oleh Lelaki Mas;
- Bahwa Terdakwa II Fadli sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun sempat berhenti pada tahun 2020;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ialah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Fadli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II Fadli mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, 1 (satu) unit sepeda motor;

Terdakwa III Abd. Latif Alias Latif Bin Ismail

- Bahwa Terdakwa III Abd. Latif bersama dengan Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa II Fadli ditangkap oleh petugas kepolisian terkait permasalahan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli mengajak pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa III Abd. Latif dan Terdakwa I Salihuddin mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa II Fadli mengatakan memakai uangnya saja terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa III Abd. Latif bersama Terdakwa II Fadli berangkat menuju ke Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif lalu ke rumah lelaki Mas untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Mas memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa lelaki Mas memberikan lagi 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu untuk dicoba terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif menggunakan 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong yang berada di rumah lelaki Mas dan setelah itu Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa Abd. Latif kembali pulang ke rumah Terdakwa I Salihuddin, dan setibanya di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa III Abd. Latif pamit pulang karena tidak enak badan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa III Abd. Latif pergi ke rumah Terdakwa I Salihuddin dan ketika sampai di rumah Terdakwa I Salihuddin langsung masuk ke dalam kamar dan tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah Terdakwa I Salihuddin mengaku dari petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang terletak di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa Terdakwa III Abd. Latif mulai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ialah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III Abd. Latif tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa III Abd. Latif mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,74 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2716/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., dengan kesimpulan 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2681 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil urine dan darah Para Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,74 gram, berat netto 0,2681 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2365 gram;
2. 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok;
4. 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait permasalahan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli berinisiatif mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa III Abd. Latif mengatakan jika tidak punya uang sehingga Terdakwa II Fadli mengatakan memakai uang Terdakwa II Fadli terlebih dahulu, dan selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif berangkat menuju ke Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif lalu ke rumah lelaki Mas (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lelaki Mas (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa lelaki Mas (DPO) memberikan lagi 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dicoba terlebih dahulu kemudian Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif menggunakan 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong yang berada di rumah lelaki Mas (DPO) dan setelah itu Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif kembali pulang ke rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa III Abd. Latif pamit pulang karena tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa II Fadli memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Salihuddin dengan mengatakan supaya disimpan dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin lalu Terdakwa II Fadli menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa I Salihuddin untuk mengambilnya kemudian Terdakwa I Salihuddin mengambil 2 (dua) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan kertas aluminium foil, dan setelah itu Terdakwa I Salihuddin menyimpan kembali sisa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker dan disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Para Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah mengaku dari petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam pembungkus rokok disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang terletak di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu ialah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2716/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 diketahui 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,2681 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan, Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin, dan Terdakwa III Abd. Latif Alias Latif Bin Ismail sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dapat diartikan sama dengan mempunyai, *menyimpan* mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, *menguasai* mempunyai maksud memiliki kuasa penuh atas suatu barang secara fisik, dan *menyediakan* mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan*



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait permasalahan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa I Salihuddin di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang berada di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa sedang minum minuman keras di rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa II Fadli berinisiatif mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa I Salihuddin dan Terdakwa III Abd. Latif mengatakan jika tidak punya uang sehingga Terdakwa II Fadli mengatakan memakai uang Terdakwa II Fadli terlebih dahulu, dan selanjutnya Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif berangkat menuju ke Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Abd. Latif lalu ke rumah lelaki Mas (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lelaki Mas (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa lelaki Mas (DPO) memberikan lagi 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dicoba terlebih dahulu kemudian Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif menggunakan 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap bong yang berada di rumah lelaki Mas (DPO) dan setelah itu Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif kembali pulang ke rumah Terdakwa I Salihuddin kemudian Terdakwa III Abd. Latif pamit pulang karena tidak enak badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fadli memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I



Salihuddin dengan mengatakan supaya disimpan dan harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin lalu Terdakwa II Fadli menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa I Salihuddin untuk mengambilnya kemudian Terdakwa I Salihuddin mengambil 2 (dua) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan kertas aluminium foil, dan setelah itu Terdakwa I Salihuddin menyimpan kembali sisa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker dan disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Para Terdakwa sedang berada dalam kamar Terdakwa I Salihuddin kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah mengaku dari petugas kepolisian sambil memperlihatkan surat perintah lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam pembungkus rokok disimpan dalam kotak bertuliskan USB Speaker yang terletak di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 2716/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 diketahui 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,2681 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, hal ini didasari oleh petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker dan disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, dan 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,2681 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan oleh karena itu seluruh unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang dikatakan mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika setelah mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak didasari atas adanya suatu izin dari pihak yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur tanpa hak pada perbuatan Para Terdakwa, maka keseluruhan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 0,2681 gram, dan Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat antara Terdakwa I Salihuddin, Terdakwa II Fadli, dan Terdakwa III Abd. Latif Alias Latif dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Perkara Tindak Pidana Narkotika angka 2 huruf a menyebutkan *"Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika pada huruf A angka 1 menyebutkan *"Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa batas barang bukti pemakaian kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Mas di Desa Suremana, Kabupaten Donggala dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu lelaki Mas (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan juga Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



menggunakan 1 (satu) paket/ sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di rumah lelaki Mas (DPO) dengan menggunakan alat hisap yang ada di rumah lelaki Mas (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Salihuddin bersama Terdakwa II Fadli menggunakan 2 (dua) paket/ sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dibakar menggunakan kertas aluminium foil di dalam kamar Terdakwa I Salihuddin, dan setelah itu Terdakwa I Salihuddin menyimpan kembali sisa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pembungkus rokok yang dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan USB Speaker dan disimpan di atas meja dalam kamar Terdakwa I Salihuddin;

Menimbang, bahwa berat 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa ialah 0,2681 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Para Terdakwa merupakan Penyalah Guna Golongan I, hal tersebut dilandaskan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang mana fakta-fakta persidangan menunjukkan jika narkotika yang mereka peroleh sebagaimana dijabarkan dalam pertimbangan sebelumnya nyatanya hanya digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebelum menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, secara logika sudah pasti narkotika jenis sabu-sabu tersebut harus berada dalam penguasaan orang yang menggunakannya, entah dengan cara memiliki atau dengan cara lain, merujuk pada perkara ini, narkotika jenis sabu tersebut dikuasai Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa memang bersepakat untuk membelinya sehingga dengan didukung adanya fakta lain yang menunjukkan jika Para Terdakwa memang sudah satu sama lain menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, maka Majelis Hakim menilai jika kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini memang semata-mata hanya untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, berat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pun juga relatif kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selain itu, pendapat Majelis Hakim juga didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan jika Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan juga tidak ada petunjuk apapun jika narkotika jenis sabu yang ditemukan akan diperdagangkan kembali, hal ini karena 10 (sepuluh) sachet yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III sudah sejak awal diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lelaki Mas (DPO) pada saat Para Terdakwa membelinya, bukan Para Terdakwa yang memecahnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada angka 2 huruf b ditentukan bahwa *"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada angka 2 huruf b sebagai salah satu syarat batas minimal penjatuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat dipedomani secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan fakta persidangan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa II Fadli bersama Terdakwa III Abd. Latif memakai narkoba jenis sabu-sabu sesaat setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki Mas (DPO), dan juga Terdakwa I Salihuddin bersama dengan Terdakwa II Fadli memakai narkoba jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022 atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, namun hasil tes urine dan darah Para Terdakwa menunjukkan tidak ditemukan adanya bahan narkoba, terhadap hal demikian, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan apapun terhadap hasil tes tersebut karena rentang waktu dilakukannya tes urin dan tes darah sangat dekat dengan waktu Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang mana apabila tes urine dan tes darah tersebut dilakukan, maka seharusnya hasil tes urine dan darah Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina, atas dasar hal tersebutlah maka Majelis Hakim akan mengesampingkan persyaratan yang menyatakan hasil uji

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urine Para Terdakwa harus positif apabila akan mengkualifikasikan seseorang sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menghendaki agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan memperoleh 10 (sepuluh) paket/ sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam alinea sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Para Terdakwa tidak membagi atau memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam beberapa sachet, melainkan Para Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) sachet oleh penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan oleh karena seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menghendaki agar Para Terdakwa dihukum karena melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Para Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutus Para Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dan oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,74 gram, berat netto 0,2681 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2365 gram, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker, 1 (satu) buah pembungkus rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan, Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin, dan Terdakwa III Abd. Latif Alias Latif Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Salihuddin Alias Udin Bin Dehan, Terdakwa II Fadli Bin Jamaluddin, dan Terdakwa III Abd. Latif Alias Latif Bin Ismail masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket/ sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,74 gram, berat netto 0,2681 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,2365 gram;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan USB Speaker;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Pky